

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання визначення видів готелів, встановлення, перегляду та
змін категорій готелям та іншим засобам тимчасового
розміщення»

1. Мета

Метою проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання визначення видів готелів, встановлення, перегляду та змін категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення» (далі – проект акта) є затвердження нового Порядку визначення видів готелів, процедури встановлення, перегляду та зміни категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 803 «Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)».

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 19 Закону України «Про туризм» з метою підвищення рівня туристичного обслуговування, сприяння споживачам у свідомому виборі туристичних послуг, забезпечення рівних можливостей суб'єктам туристичної діяльності на ринку туристичних послуг, забезпечення захисту прав і законних інтересів, життя, здоров'я та майна громадян, підвищення рівня екологічної безпеки об'єктам туристичної інфраструктури присвоюються категорії якості та рівня обслуговування.

Встановлення категорії об'єктів туристичної інфраструктури (готелів, інших засобів тимчасового розміщення, закладів харчування, курортних закладів тощо) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері туризму та курортів, а об'єктів туристичної інфраструктури, розташованих на території Автономної Республіки Крим, - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань туризму.

Водночас статтею 19 Закону України «Про туризм» встановлена заборона надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії.

Діюча система категоризації передбачає, що роботи з оцінювання готелів виконуються відповідно до вимог Державного стандарту України 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів», які були прийняті у 2004 році. В той же час сертифікація та оцінювання готелю здійснюється органами із сертифікації, акредитованими для виконання робіт із сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) в установленому законом порядку.

Державним агентством розвитку туризму України у 2022 році спільно з Асоціацією готелів та курортів України (UHRA) проведено анонімне опитування, за яким 81% респондентів вважають українські стандарти застарілими та такими, що не враховують потреби потенційних клієнтів, а 58% наголосили на необхідності впровадження європейських стандартів в систему категоризації. Поряд з цим, за результатами опитування 61% українських готелів не мають встановленої категорії, що, у свою чергу, позначається на якості надання готельних послуг.

На підставі зазначеного, та з огляду на те, що існуюча система не відповідає викликам сучасності і є застарілою, недостатньо ефективною, не цифровізованою та такою, що не в повній мірі забезпечує виконання її фундаментальних функцій, з'явилась потреба в актуалізації критеріїв для категоризації готелів, підборі спрощених інструментів такої категоризації, перегляду основ системи категоризації готелів та розробленні проекту акта, яким пропонується реформувати цей сегмент діяльності.

З метою гармонізації системи категоризації готельного ринку України у відповідності до найкращих практик ЄС, Україна стала членом міжнародної асоціації національних саморегульованих асоціацій у галузі гостинності з країн Європи (HOTREC) з метою подальшого запровадження європейських підходів до класифікації та категоризації готелів, уніфікації та покращення досвіду споживачів готельного продукту.

Запропонована проектом акта нова система категоризації готелів, в основу якої покладено декларативний принцип та запроваджено категоризацію засобів тимчасового розміщення, зумовлені необхідністю подальшого розвитку сфери туризму та вдосконалення її функціонування, що сприятиме соціально-економічному розвитку країни.

3. Основні положення проекту акта

Проектом акта пропонується затвердити новий Порядок визначення видів готелів, процедури встановлення, перегляду та зміни категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення (далі - Порядок).

Основним принципом, покладеним в основу Порядку, є декларативний принцип, що зменшує адміністративний тиск на суб'єктів господарювання та надає необмежену змогу розвитку готельної інфраструктури.

Разом з цим, Порядком визначаються:

види готелів та загальні засади встановлення, перегляд та зміни категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення;

процедура встановлення виду та категорії готелю уповноваженим органом, видачі свідоцтва про встановлення категорії готелю;

процедура встановлення категорії засобу тимчасового розміщення;

процедура перегляду та зміни категорії готелю, іншому засобу тимчасового розміщення.

Крім того, Порядком визначені критерії категоризації готелів та критерії категоризації інших засобів тимчасового розміщення, зміст анкет-

опитувальників для готелів (засобів тимчасового розміщення), форми заяви на отримання категорії готелю (засобу тимчасового розміщення) та форми свідоцтва про отримання категорії готелю (засобу тимчасового розміщення).

Одночасно, проектом акта передбачається внесення змін до Положення про Державне агентство розвитку туризму України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1162, та Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460, в частині виключення норм, які передбачають функціональні повноваження цих органів щодо розробки пропозицій та затвердження, відповідно, положення про комісію із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), та положення про комісію з апеляцій; форму свідоцтва про встановлення готелю чи іншому об'єкту, що призначається для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), відповідної категорії.

4. Правові аспекти

У зазначеній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Закон України «Про туризм».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не призведе до зміни бюджетних показників та не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта не потребує проведення публічних консультацій із заінтересованими сторонами, відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної.

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проект акта є регуляторним актом та потребує погодження Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

7. Оцінка відповідності

У проекті акта відсутні положення, що:

стосуються зобов'язань України у сфері європейської інтеграції;
стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;
впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією;
створюють підстави для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертиза щодо проекту акта не проводилися.

Проект акта надсилається до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи.

8. Прогноз результатів

Реалізація проекту акта матиме позитивний вплив на розвиток сфери туризму, зокрема, дозволить підвищити ефективність системи категоризації готелів та запровадити категоризацію засобів тимчасового розміщення, сприятиме розширенню ринку туристичних послуг та вдосконаленню якості надання таких послуг, стимулюватиме розвиток готельної інфраструктури.

Голова Державного агентства
розвитку туризму України

Мар'яна ОЛЕСЬКІВ

_____ 2024 р.